

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5560/2541

นาง ทรัพย์ หรือ นางสาว ทรัพย์ บุญ
รอด หรือ ผ่อง ผุด กับพวก

โจทก์

นาย สัมพันธ์ ผ่อง ผุด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 84, มาตรา 88, มาตรา 138, มาตรา 183, มาตรา 249

จำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 วรรคหนึ่ง แต่จำเลยเพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นบัญชี ระบупยานขณะที่โจทก์ได้สืบพยานไปจนจบแล้ว โดยอ้างว่า ระยะเวลาขึ้นบัญชีระบупยานครั้งแรกได้สิ้นสุดไปก่อนหน้านี้ ที่ทนายจำเลยคนปัจจุบันเข้ามารับหน้าที่ ซึ่งมีได้เป็นเหตุ สดวิสัย หากอนุญาตให้จำเลยนำพยานเข้าสืบย่อมจะทำให้โจทก์เสียเปรียบ ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยนำพยาน เข้าสืบจึงชอบแล้ว แม้จำเลยจะได้ให้การโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเป็นประเด็นไว้ แต่ในวันขึ้นสองสถานซึ่งศาลชั้นต้นได้ทำการขึ้นสองสถานกำหนดประเด็น ข้อพิพาทเพียงประเด็นเดียวว่า โจทก์และจำเลยได้แบ่งแยกกันครอบครองที่ดินโฉนดพิพาทเป็นส่วนสัดแล้วหรือไม่เท่านั้นโดยจำเลยมิได้คัดค้านอันเป็นการสละประเด็นข้อต่อสู้ดังกล่าว เท่ากับจำเลยยอมรับว่าโจทก์ทั้งห้ามีอำนาจฟ้องโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงประเด็นดังกล่าว และจำเลยย่อมไม่มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เมื่อที่ดินป.ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในคดีก่อนเป็นที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในคดีนี้ที่โจทก์และจำเลย ครอบครองอยู่ การที่โจทก์และจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทของตนในคดีนี้เป็นส่วนสัดโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่

โจทก์จำเลยได้รับการยกให้จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาเกิน 10 ปี แล้ว โดยไม่มีใครรบกวน โจทก์และจำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินในส่วน ที่ตนครอบครองนั้น

โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน คือ โฉนดเลขที่ 1627 เนื้อที่ 46 ไร่ 87 ตารางวา เป็นของโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 4 คนละ 5 ไร่ 50 ตารางวา เป็นของโจทก์ที่ 5 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา โจทก์ทั้งห้ากับจำเลยทั้งสี่ได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดส่วนโดยความสงบ โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปี แล้ว โจทก์ทั้งห้ามีความประสงค์จะขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินของแต่ละคนเป็นแต่ละโฉนดตามที่ดินที่ได้ครอบครอง ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกับโจทก์ทั้งห้าไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อทำการรังวัดแบ่งแยก แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ยอม โดยอ้างว่าในส่วนของจำเลยทั้งสี่ยังตกลงกันไม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกับโจทก์ไปยื่นคำขอรังวัดที่ดินพิพาทตามส่วนที่ได้ครอบครอง หากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยทั้งสี่ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกับโจทก์ไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน โฉนดเลขที่ 1627 ตามส่วนที่ดินที่ได้ครอบครองตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 3 หากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1627 เป็นของนายเสริม ผ่องผุดต่อมาโจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสี่มีชื่อร่วมกันในโฉนดที่ดินดังกล่าว และที่ดินดังกล่าวถูกแบ่งแยกเป็นของนายประเสริฐ ผ่องผุดบิดาจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนวน 5 ไร่ 50 ตารางวาคงมีเนื้อที่เหลืออยู่ 46 ไร่ 87 ตารางวา

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการแรกว่าที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำพยานเข้าสืบชอบหรือไม่ เห็นว่าศาลชั้นต้นได้ทำการชี้สองสถานคดีนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2538 ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคหนึ่งแต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน โดยได้ยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานในวันที่ 24 มิถุนายน 2539 ซึ่งขณะนั้นโจทก์ทั้งห้าได้สืบพยานไปจนจบแล้ว โดยอ้างเพียงว่าระยะเวลายื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกได้สิ้นสุดไปก่อนหน้าที่ทนายจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนปัจจุบันเข้ามารับหน้าที่ ซึ่งมีได้เป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด หากอนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำพยานเข้าสืบย่อมจะทำให้โจทก์ทั้งห้าเสียเปรียบ ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำพยานเข้าสืบจึงชอบแล้ว

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ข้อต่อไปว่าโจทก์ทั้งห้าไม่ได้นำสืบให้เห็นเลยว่าได้มีการแจ้งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกับโจทก์ทั้งห้าไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีจึงยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งห้าโจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ในข้อนี้โจทก์ทั้งห้าได้บรรยายฟ้องว่า ได้ร่วมกันแจ้งแก่จำเลยทั้งสี่ให้ร่วมกับโจทก์ทั้งห้ายื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

จังหวัดปทุมธานีแล้ว แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ยอมซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำให้การว่า โจทก์ทั้งห้ามิได้มีการบอกกล่าวถึงความประสงค์ในการรังวัดแบ่งแยกไม่ว่าโดยวาจา หรือหนังสือจึงเป็นกรณีที่ยังมีได้มีการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งห้าอันจะเป็นเหตุให้ โจทก์ทั้งห้านำคดีมาสู่ศาลได้ โจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะได้ให้การโต้แย้งว่าโจทก์ทั้งห้าไม่มีอำนาจฟ้องเป็นประเด็นไว้ แต่ในวันขึ้น สองสถานซึ่งศาลชั้นต้นได้ทำการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงประเด็น เดียวว่า โจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสี่ได้แบ่งแยกกันครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 1627 เป็นส่วนสัดแล้วหรือไม่เพียงใด เท่านั้นซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็มีได้หักท้วงคัดค้าน แต่ประการใด อันเป็นการสละประเด็นข้อต่อสู้ดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่าโจทก์ทั้งห้ามี อำนาจฟ้อง โจทก์ทั้งห้าจึงไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยกขึ้นมาอ้างในชั้นฎีกาอีกไม่ได้

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการสุดท้ายในประเด็นที่ว่า โจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสี่ได้แบ่งแยกกันครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 1627 เป็น ส่วนสัดแล้วหรือไม่เพียงใด ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่า ที่ดินแปลงนี้เริ่มมีการ ครอบครองที่ไม่สงบตั้งแต่นายประเสริฐ ผ่องผุดยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน แปลงนี้เฉพาะส่วนที่นายประเสริฐครอบครองแล้ว และคงไม่สงบจนคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2529 การจะเริ่มนับการครอบครองต่อมาโดยสงบได้ควรจะเริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2529 เมื่อโจทก์ทั้งห้านำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2538 การครอบครองของโจทก์ทั้งห้านับต่อมาจนถึงวันฟ้องจึงยังไม่ครบ 10 ปี จะ ถือว่าครอบครองเป็นส่วนสัดแล้วหาได้ไม่ เห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ดินที่นาย ประเสริฐ ผ่องผุด ร้องขอแสดงกรรมสิทธิเป็นที่ดินที่อยู่ทางใต้สุดของที่ดินพิพาทตาม แผนที่สังเขปเอกสารหมาย จ.3 ไม่เกี่ยวกับที่ดินส่วนที่โจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 3 และที่ 4 ครอบครองอยู่เลย จึงถือได้ว่าโจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ครอบ ครอบครองที่ดินของตนดังกล่าวเป็นส่วนสัดโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น

เจ้าของตั้งแต่วันที่ได้รับการยกให้ติดต่อกันมาเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้วโดยไม่มีใคร
รบกวน โจทก์ทั้งห้าและจำเลยที่ 3 และที่ 4จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินในส่วนที่ตนครอบ
ครอง

พิพากษายืน

(ไสว จันทะศรี-สมบัติ เดียวอิสเรศ-เสรี ชุณห์ถนอม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>